

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MARTINS AGROPECUÁRIA S/A contra decisão monocrática que, ao suscitar questão de ordem de ofício, reconheceu a incompetência da Relatoria por prevenção, desconstituiu os atos decisórios anteriormente praticados e declarou prejudicados os Embargos de Declaração e o próprio Agravo.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da decisão que, ao reconhecer a prevenção em momento posterior à prática de atos decisórios, determinou sua desconstituição, bem como à alegada ausência de fundamentação, à luz do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.

O histórico processual revela sucessivas redistribuições e debates acerca da competência. Inicialmente, foi proferida decisão monocrática dando provimento à Apelação Cível. Posteriormente, ao apreciar Embargos de Declaração, suscitou-se a prevenção em relação a outro Desembargador, inicialmente o Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO e, após, sua sucessora, Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, em razão do Agravo de Instrumento nº 0011229-72.2014.8.14.0301.

Sobre o tema colaciono julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVENÇÃO POR RELATORIA OU POR CADEIRAS. EMENDA REGIMENTAL Nº 50/2022-OE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado entre Desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na Apelação Cível nº 0003132-69.2019.8.11.0082.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prevenção deve seguir a nova regra de "prevenção por cadeiras" ou se deve prevalecer a prevenção anterior por relatoria, conforme o princípio do tempus regit actum.

III. Razões de decidir

3. A Emenda Regimental nº 50/2022 implementou a "prevenção por cadeiras", mantendo os processos vinculados ao assento do órgão colegiado, independentemente da saída do magistrado. Aplicando o princípio do tempus regit actum, as novas regras de prevenção têm efeito imediato, respeitando o ato processual relevante, como o julgamento, praticado antes de sua vigência

4. O julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024263-04.2020.8.11.0000, em 08/03/2023, após a entrada em vigor da Emenda Regimental nº 50/2022, definiu a aplicação da regra de "prevenção por cadeiras".

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito conhecido e provido para declarar a competência da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago para processar e julgar a Apelação Cível nº 0003132-69 .2019.8.11.0082 .

Tese de julgamento: “1. A regra de prevenção por cadeiras introduzida pela Emenda Regimental nº 50/2022 aplica-se aos processos julgados após sua vigência, mesmo que distribuídos antes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 930, parágrafo único .

Jurisprudência relevante citada: Não há citação de jurisprudência específica.

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10184470220248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 07/11/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO POR RELATORIA OU POR CADEIRAS. EMENDA REGIMENTAL Nº 50/2022-OE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado entre Desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento nº 1006597-48.2024.8.11.0000. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento do agravo de instrumento deve seguir a nova regra de prevenção por cadeiras introduzida pela Emenda Regimental nº 50/2022-OE, ainda que o processo original (que gerou a prevenção) tenha sido distribuído antes de sua vigência. III. Razões de decidir

3. O princípio do tempus regit actum estabelece que a lei aplicável é aquela vigente no momento da prática do ato processual relevante. Portanto, se um processo foi distribuído antes da vigência da Emenda Regimental nº 50/2022, mas julgado após sua entrada em vigor, aplica-se a nova regra de "prevenção por cadeiras", preservando a prevenção estabelecida no julgamento desse processo na primeira distribuição realizada após a emenda. IV. Dispositivo e tese

4. Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente a Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, ora suscitada, para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 1006597-48.2024.8.11.0000. Tese de julgamento: “1. Aplica-se a regra de 'prevenção por cadeiras' introduzida pela Emenda Regimental nº 50/2022-OE aos processos julgados após sua vigência, ainda que distribuídos anteriormente.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 930, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não há citação de jurisprudência específica.

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10181457020248110000,

Instaurado Conflito Negativo de Competência, decidiu-se que competia à Relatora originária apreciar os próprios Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC e do art. 262, parágrafo único, do RITJPA. Todavia, superada essa questão pontual, a decisão ora agravada reexaminou a prevenção sob perspectiva mais ampla, qualificando-a como pressuposto processual negativo de ordem pública, essencial à regularidade da jurisdição e à segurança jurídica.

A competência por prevenção, prevista no art. 930 do CPC e no art. 116 do RITJPA, não constitui formalidade secundária, mas instrumento destinado a assegurar unidade de julgamento, coerência decisória e observância do princípio do juiz natural, consagrado no art. 5º, LIII, da Constituição Federal. A inobservância da prevenção compromete a regularidade da distribuição e pode macular a validade dos atos praticados.

O agravante sustenta que o reconhecimento da prevenção não conduz, automaticamente, à nulidade das decisões proferidas, invocando o art. 64, §4º, do CPC, segundo o qual, salvo decisão em sentido contrário, conservam-se os efeitos da decisão proferida por juízo incompetente até pronunciamento do juízo competente. Entretanto, a própria decisão agravada configura a decisão em sentido contrário a que alude o dispositivo legal.

Com efeito, esta Relatora consignou expressamente que a competência integra o núcleo do devido processo legal e que sua inobservância macula os atos decisórios, impondo-se sua desconstituição, ainda que se trate de incompetência relativa, uma vez reconhecida. Destacou, ademais, que a decisão que deu provimento à Apelação Cível e os atos subsequentes foram proferidos por Relatoria que, à luz da prevenção, não detinha competência para a matéria.

A motivação é clara e suficiente, demonstrando que a desconstituição não decorreu de automatismo, mas do exercício do poder-dever de zelar pela regularidade processual, nos termos do art. 932, inciso I, do CPC, em estrita observância aos princípios do devido processo legal e do juiz natural.

A distinção entre a competência para julgamento dos Embargos de Declaração — atribuída ao prolator da decisão embargada — e a competência por prevenção relativa ao processo principal revela-se decisiva. O reconhecimento da prevenção, ainda que posterior à prática de atos, autoriza sua correção, a fim de preservar a integridade da jurisdição e prevenir nulidades futuras.

Desconstituída a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível, que servia de fundamento aos Embargos de Declaração e ao presente Agravo Interno, resta esvaziado o objeto

dos recursos subsequentes, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por conhecer do Agravo Interno interposto por MARTINS AGROPECUÁRIA S/A e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Determino a remessa dos autos à Secretaria para as providências cabíveis e subsequente redistribuição ao Desembargador prevento, nos termos já estabelecidos.